



ARCHANGEL
CONTRACTING SERVICES

E. Acuerdo de Seguro, Indemnización y Exoneración de Responsabilidad

Propósito: *Traslada al Subcontratista el riesgo de su propio trabajo.*

1. Responsabilidad Independiente. El Subcontratista es responsable de su propio trabajo, trabajadores, herramientas, vehículos y seguridad. La Compañía no es responsable de lesiones al personal del Subcontratista ni de los actos u omisiones del Subcontratista.

2. INDEMNIZACIÓN (FORMA LIMITADA). EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, INCLUIDO EL CAPÍTULO 151 DEL CÓDIGO DE SEGUROS DE TEXAS, EL SUBCONTRATISTA DEBERÁ INDEMNIZAR, DEFENDER Y EXONERAR DE RESPONSABILIDAD A LA COMPAÑÍA Y A SUS DIRECTIVOS, MIEMBROS Y EMPLEADOS FRENTE A TODA RECLAMACIÓN, DAÑO, PÉRDIDA Y GASTO (INCLUIDOS LOS HONORARIOS RAZONABLES DE ABOGADOS) POR LESIONES CORPORALES, MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD, PERO ÚNICAMENTE EN LA MEDIDA EN QUE SEAN CAUSADOS POR LA NEGLIGENCIA, CULPA O INCUMPLIMIENTO DEL SUBCONTRATISTA O DE SUS DIRECTIVOS, EMPLEADOS, AGENTES O SUBCONTRATISTAS DE NIVEL INFERIOR. ESTA OBLIGACIÓN NO SE EXTIENDE A RECLAMACIONES CAUSADAS POR LA PROPIA NEGLIGENCIA O CULPA DE LA COMPAÑÍA.

3. DISPOSICIÓN SOBRE LESIONES A EMPLEADOS. SEGÚN LO PERMITE EL § 151.103, PARA RECLAMACIONES POR LESIONES CORPORALES O MUERTE DE LOS PROPIOS EMPLEADOS, AGENTES O SUBCONTRATISTAS DE NIVEL INFERIOR DEL SUBCONTRATISTA, LA INDEMNIZACIÓN DEL SUBCONTRATISTA SE APLICA INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER PRESUNTA NEGLIGENCIA CONCURRENTES DE LA COMPAÑÍA.

4. Seguro Requerido (si aplica). Cuando el Subcontratista cuente con un seguro o esté obligado a contratarlo, deberá mantener los límites establecidos en el Formulario F, designar a la Compañía como asegurado adicional en su póliza de Responsabilidad Civil General (CGL) (en la medida permitida por el Cap. 151) y proporcionar una renuncia de subrogación cuando esté permitido.

5. El Seguro No Constituye un Límite. La indemnización del Subcontratista no está limitada por los límites de su seguro, pero nada de lo aquí dispuesto exige una indemnización más amplia que la permitida por la ley de Texas.

6. Supervivencia. Este Formulario permanece vigente tras la finalización del trabajo y tras la terminación del contrato.

Subcontratista

Firma: _____

Nombre en letra de molde: _____ Título: _____

Empresa: _____ Fecha: _____